

国家税务总局洛阳市税务局第一稽查局

税务处理决定书

洛税一稽处〔2026〕22号

洛阳凯金汽车销售有限公司：（纳税人识别号：
91410303MAE3FUXP3U）

我局对你单位（注册地址：河南省洛阳市西工区邙岭大道五洲国际城D11-1320号）2024年1月1日至2025年5月31日期间涉税情况进行专项检查，违法事实及处理决定如下：

一、违法事实

你单位2024年1月1日至2025年5月31日单位开具机动车销售统一发票100份，正常开具99份，开具金额：2,985,000.00元，负数发票1份，开具金额：30,000.00元，购货单位：郾城畅通大件运输有限公司濮阳分公司、哈尔滨丰禾运输有限公司、九江市捷威物流有限公司、天津西青区邢海货物运输服务有限公司、沈阳福源大型设备起重运输有限公司、营口嘉合道路运输有限公司等企业和个人。

经调查，你单位存在采用注册地址虚假，短期经营走逃，且无实收资本、无固定资产、无存货、无人员工资、无运输类费用的发票信息，备案银行账户信息虚假，购销货物数量严重不符，虚假纳税申报或不申报等问题，存在明显虚开特征。

上述违法事实由以下证据印证：

证据一：企业登记情况，税务工商注册信息证明、发票核定

领用验旧、纳税申报情况等信息。证明企业的基本登记、发票领用、纳税申报等情况。

证据二：金三系统查询企业 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日发票接收开具信息，证明企业取得发票及销售交易明细。

证据三：无锡顺茂物业管理有限公司提供的物业情况说明及河南新安农村商业银行股份有限公司提供的检查存款账户明细，证明企业经营注册地是虚假注册。检查存款账户许可证明，证明企业经所在金融机构查询，查询结果为查无此户。

证据四：对上游企业山东省郓城永兴挂车制造有限公司外调检查提供的情况说明及下游企业的回复函的证据资料由天津市税务局第二稽查局、濮阳市税务局第一稽查局提供，用于证明企业进销货物的真实性，对销售货物资金流、货物流、运输流的调查取证。

二、处理决定及依据

（一）你单位上述行为是《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条第一项规定的禁止性行为。你单位 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日开具的 99 份机动车销售统一发票，发票代码：141002520076、发票号码：00104418-00104467、00120240-00120257、00120259-00120289，开具金额：2,955,445.53 元，税额：29,554.47 元，价税合计：2,985,000.00 元，其行为属于虚开发票行为。

(二)根据《中华人民共和国发票管理办法》(2023年修订)第三十五条第一款、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(2024年修订)第四十二条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(中华人民共和国国务院令第730号)第三条之规定,决定移送司法机关追究其刑事责任。

(三)根据《中共中央办公厅 国务院办公厅转发国务院法制办等部门〈关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见〉的通知》(中办发〔2011〕8号)第一条第三款的规定,对你单位虚开增值税专用发票的行为暂不予作出行政处罚决定,待公安机关撤销案件、人民检察院作出不起诉决定、人民法院作出无罪判决或者免于刑事处罚后,再决定是否给予行政处罚。

你单位若同我局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局洛阳市税务局申请行政复议。

税务机关(签章)
第一税务分局
二〇二六年四月十五日